Ley que promueve la alfabetización digital de las personas adultas mayores y de los conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa

Crea un programa nacional de alfabetización digital con enfoque intergeneracional y territorial para personas adultas mayores y para conductores y trabajadores de micro y pequeñas empresas, ejecutado con la red de instituciones educativas, municipalidades y CIAM.

Comisión sugerida: Inclusión Social y Personas con Discapacidad (+ Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas) · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto

Plan Perú 2050: Cohesión Social, Mipymes, Perú en La Era Digital

I. Exposición de motivos

Según el INEI (Estadísticas de las TIC en los hogares, III Trimestre 2025), el 82,2% de la población de 6 y más años usó Internet, pero solo el 51,2% de las personas de 60 y más años lo hizo, el grupo con menor uso después de los niños de 6 a 11 años; en el área rural el uso general fue de 58,9%. El informe del INEI sobre la población adulta mayor (II Trimestre 2025) registra que el 48,3% de las personas adultas mayores usó Internet, con una brecha de 9,7 puntos entre hombres (53,4%) y mujeres (43,7%). La digitalización de trámites, pagos, citas médicas y programas sociales traslada costos a quienes no dominan estas herramientas y los expone a fraudes en línea. En las micro y pequeñas empresas, la falta de habilidades digitales limita el acceso a comercio electrónico, facturación electrónica y medios de pago digitales. La Ley 30490 reconoce derechos de la persona adulta mayor, pero no contiene un mandato específico de alfabetización digital, y no existe un programa nacional articulado con metas medibles para este público.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LOS CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto promover la alfabetización digital de las personas adultas mayores y de los conductores y trabajadores de la micro y pequeña empresa, a fin de garantizar su inclusión en los servicios públicos y privados digitales y prevenir su exposición a fraudes en línea.

Artículo 2. Definición de alfabetización digital

Para efectos de la presente ley, la alfabetización digital comprende las competencias básicas para el uso de dispositivos, la comunicación en línea, la realización de trámites y pagos digitales, la identificación de fraudes y desinformación, y la protección de datos personales.

Artículo 3. Programa Nacional de Alfabetización Digital Inclusiva

3.1 Créase el Programa Nacional de Alfabetización Digital Inclusiva, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en lo referido a personas adultas mayores, y del Ministerio de la Producción en lo referido a la micro y pequeña empresa, con la asistencia técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros en materia de transformación digital. 3.2 El programa se ejecuta mediante módulos presenciales, con materiales en castellano y lenguas originarias, y con formatos accesibles.

Artículo 4. Ejecución territorial

Las municipalidades, a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), y los gobiernos regionales pueden ejecutar el programa en sus locales, bibliotecas y centros comunitarios, en el marco de sus competencias y con cargo a su presupuesto institucional.

Artículo 5. Voluntariado intergeneracional

El Ministerio de Educación promueve que estudiantes de secundaria, institutos y universidades participen como facilitadores voluntarios del programa. Las horas de voluntariado pueden ser reconocidas por las instituciones educativas como actividades de proyección social, conforme a su normativa interna.

Artículo 6. Componente MYPE

El componente dirigido a la micro y pequeña empresa incluye, como mínimo, formación en comercio electrónico, medios de pago digitales, facturación electrónica, seguridad digital básica y atención al cliente en canales digitales, y se articula con los servicios de desarrollo empresarial existentes del Ministerio de la Producción.

Artículo 7. Atención presencial alternativa

Las entidades de la administración pública que digitalicen trámites o servicios dirigidos a personas adultas mayores mantienen un canal de atención presencial o telefónico asistido, sin costo adicional para el usuario.

Artículo 8. Prevención de fraudes

El programa incorpora contenidos de prevención de fraudes digitales elaborados en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias.

Artículo 9. Metas e información

El programa establece metas anuales de cobertura y publica sus resultados desagregados por sexo, edad, región y área de residencia en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Artículo 10. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por los Ministros de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Producción y por el Presidente del Consejo de Ministros.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Medición. El Instituto Nacional de Estadística e Informática continúa publicando los indicadores de uso de Internet por grupo de edad, que sirven como línea de base para evaluar la presente ley.

III. Análisis costo-beneficio

No genera gasto adicional al Tesoro: se ejecuta con presupuestos institucionales de MIMP, PRODUCE, gobiernos regionales y municipalidades, apoyándose en infraestructura existente (CIAM, bibliotecas, colegios) y voluntariado estudiantil. Los costos son materiales, facilitadores y coordinación. Los beneficios incluyen reducción de costos de transacción para acceder a servicios digitales, menor exposición a fraudes, mayor productividad de las MYPE con acceso a pagos y comercio electrónico, y menor carga de atención presencial para el Estado en el mediano plazo. La obligación de mantener canal presencial asistido tiene un costo operativo moderado, pero evita la exclusión por digitalización forzada.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. No modifica ni deroga normas con rango de ley.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, el uso de Internet en la población de 60 y más años (INEI, III Trimestre) supera el 70% y se reduce a la mitad la brecha entre hombres y mujeres adultos mayores.

Normas relacionadas

• Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30490.pdf

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Uruguay: Plan Ibirapitá (Decreto 130/015), inclusión digital de jubilados — https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/plan-ibirapita-inscribe-jubilados-todos-departamentos-uruguay-para-reciban

Fuentes

• INEI: Estadísticas de las TIC en los hogares, III Trimestre 2025 (Informe Técnico N.° 04, dic. 2025) — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/tic-iii-trimestre_2025_1.pdf

• INEI: Situación de la Población Adulta Mayor, II Trimestre 2025 — https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informetecnico_situacionpoblacionadultamayor_iit25.pdf

• Plataforma Nacional de Datos Abiertos — https://www.datosabiertos.gob.pe/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-02.html